ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.le
COMUNE DI STATTE
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.li
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale economia circolare e bonifiche
ecb@pec.mase.gov.it

ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia – Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia - Direzione scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Taranto, 08 settembre 2025

Oggetto: ID SIN 7/ID Area n. 3017 - Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto"
Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021.
Sollecito a provvedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 legge 241/90.

Si fa seguito alla nostra precedente nota del 09.06.2023 (che ad ogni buon conto si allega in copia) per rappresentarVi e comunicarVi quanto segue.

Premesso

- che il Ministero dell'Ambiente con decreto n. 16 del 27.01.2021 ha provveduto ad approvare il Piano di Caratterizzazione dell'Area in oggetto, dettando la **prescrizione n. 12**, secondo cui i *"Comuni di Taranto e Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica* ***devono esprimersi espressamente sulla destinazione d'uso*** *da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

- che ARPA Puglia in data 02.05.2023 - nel far seguito alla nota della scrivente ILVA in AS dell'01.03.2023, acquisita al prot. n. 31996 del 06/03/2023 (con cui i Commissari Straordinari avevano trasmesso gli esiti del processo di caratterizzazione dell'area in questione) - esprimeva il proprio parere in relazione al documento di Analisi di Rischio, redatto dalla ditta Engea Consulting, al termine delle indagini di caratterizzazione, non senza evidenziare e ribadire nello stesso parere come si fosse **ancora in attesa della determinazione del Comune di Statte per definire la colonna di riferimento normativo** (Colonna A o B), di cui alla Tab.1, all.5, titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06, per il confronto con i terreni degli esiti della caratterizzazione con le CSC;

- che, intanto, con precedente nota prot. n. 39034 del 15.03.2023 anche il Ministero dell'Ambiente, dopo aver preso atto dell'**inerzia serbata** dal Comune di Statte, aveva invitato codesto spett.le Ente comunale ad "***esprimersi, nei minimi tempi tecnici necessari, in merito alla destinazione d'uso delle aree per le finalità di cui al Titolo Quinto, Parte Quarta V del d.lgs. n. 152/2006***";

- che con successiva nota del 09.06.2023 la scrivente ILVA in AS, nel riscontrare il suindicato parere rilasciato da ARPA Puglia, ha rimarcato nuovamente come in **merito alla destinazione d'uso dell'area "*si è ancora in attesa che il Comune di Statte si esprima esplicitamente su tale aspetto*";**

- che, a fronte di ciò, è di tutta evidenza come allo stato **permanga**, senza alcuna logica e valida motivazione, **l'inadempienza del Comune di Statte** sull'indicazione della destinazione d'uso dell'area, con conseguente illegittimo stallo dell'intero procedimento amministrativo indicato in oggetto.

Tanto premesso e ritenuto con la presente si invita e diffida codesto spett.le Comune a voler adottare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, un **atto *espresso* e *motivato* ai sensi degli artt. 2 e 3 legge n. 241/90** e, segnatamente, il **doveroso provvedimento di indicazione della "*destinazione d'uso*" dell'area in questione**, così ottemperando alla prescrizione n. 12 del citato decreto ministeriale n. 16 del 27.01.2021.

Si confida nella più sollecita conclusione del procedimento indicato in oggetto.

Distinti saluti.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Responsabile funzione Health, Safety & Enviroment

Ing. Costantino Agostini